ATOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETO Nº 12.350 DE 26 DE MARÇO DE 1992

Regulamenta a Lei nº 5.082, de 20/12/90, alterada, em parte, pela Lei nº 5.205, de 11/10/91, que dispõe sobre a proteção do patrimônio cultural do Estado do Maranhão.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais,

D E C R E T A

Art.1º - Serão passíveis de notificação de embargo de obras e multas, renováveis periodicamente, enquanto perdurar a irregularidade ou seu desfazimento, as intervenções em bens imóveis ou seu entorno protegidos pela Lei nº 5.082, de 20/12/90 e que se enquadrem em um ou mais dos seguintes casos:

I - intervenções sem Projeto Arquitetônico de Construção, Reforma e/ou Ampliação aprovado pelo Departamento de Patrimônio Histórico, Artístico e Paisagístico do Maranhão;

II - intervenções em desacordo com Projeto Arquitetônico de Construção, Reforma e/ou Ampliação aprovado pelo DPHAP/MA;

III - imóveis em estado de arruinamento, sem devida recuperação ou conservação;

IV - demolição total ou parcial, sem aprovação do DPHAP/MA;

V - alteração interna ou externa, sem aprovação do DPHAP/MA;

VI - instalação de acessórios, como toldos, letreiros, placas, iluminação externa e outros casos similiares, sem aprovação do DPHAP/MA;

VII - inscrições e fixação de cartazes políticos e promocionais;

VIII - depredação de espécimes e áreas paisagísticas que comprometam ou modifiquem suas características vitais e formais;

§ 1º - Será passível de multa, aplicada em conformidade com a tabela anexa a este Decreto, o autor de dano ou destruição total ou parcial de bem móvel tombado pelo DPHAP/MA.

§ 2º - Será igualmente passível de multa aplicada em conformidade com a tabela anexa a este Decreto, quem depredar espécimes e áreas paisagísticas tombadas pelo DPHAP/MA.

Art.2º - As obras que estejam sendo executadas sem aprovação ou em desacordo com o projeto aprovado pelo DPHAP/MA, estarão sujeitas às seguintes penalidades:

I - embargo da obra;

II - multas.

Art.3º - Embargada a obra, o proprietário ou responsável será notificado, no prazo máximo de 24 horas, para paralisação imediata da obra. O interessado, no prazo de 30 (trinta) dias a contar do recebimento da notificação deverá apresentar projeto para demolição ou retirada das intervenções feitas no imóvel.

§ 1º - Caso o projeto apresentado seja indeferido, aplicar-se-ão as multas previstas na tabela anexa do presente Decreto, vencido o prazo de 30 (trinta) dias.

§ 2º - O interessado poderá requerer a prorrogação do prazo, no caso de demolição de obras irregulares, desde que comprove estar dando andamento regular ao processo.

§ 3º - Feito o embargo e não paralisadas imediatamente as obras, serão cobradas multas semanais, em conformidade com a tabela anexa a este Decreto.

Art.4º - Feito o embargo e não alterado o projeto ou não demolidas as obras, serão cobradas multas semanais, de acordo com o disposto no artigo precedente, até sua regularização, sem prejuízo da aplicação de outras penalidades.

Art.5º - O proprietário ou o responsável pelo imóvel, cujas obras, concluídas ou não, forem executadas sem projeto, será notificado para apresentar, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento da notificação, projeto destinado à demolição ou retirada das intervenções feitas no imóvel.

§ 1º - Caso o projeto apresentado seja indeferido, aplicar-se-á ao infrator as multas previstas na tabela anexa a este Decreto, após vencido o prazo previsto neste artigo.

§ 2º - Feita a notificação prevista no "caput" deste artigo e não providenciado, no prazo estipulado, o início das obras de recuperação, serão cobradas multas semanais, conforme tabela em anexo, até sua regularização, sem prejuízo de outras penalidades.

Art.6º - A demolição total ou parcial de imóveis sob proteção do DPHAP/MA ou a retirada de azulejos, gradis ou quaisquer outros elementos constitutivos da integridade do bem, sem a devida autorização do DPHAP/MA, importará na notificação para imediata paralisação dos serviços, aplicando-se multas proporcionais ao valor cultural do imóvel e da área demolida, de acordo com a tabela anexa a este Decreto.

Parágrafo único - Caso a demolição seja total, a nova construção deverá obedecer ao mesmo gabarito e taxa de ocupação do imóvel demolido.

Art.7º - Embargada a demolição, o proprietário ou responsável terá o prazo de 30 (trinta) dias para iniciar as obras de reconstrução do bem ou, em caso de demolição total, apresentar deverá cumprir o prazo estipulado no projeto.

§ 2º - Vencido o prazo e não iniciadas as obras recuperação, serão cobradas multas semanais em conformidade cos tabela anexa a este Decreto, sem prejuízo da aplicação de out penalidades cabíveis.

Art.8º - Os responsáveis, direta ou indiretamente, inscrições e fixações de cartazes em imóveis sob. proteção DPHAP/MA serão notificados para, no prazo de 48 (quarenta e oi horas, procederem à retirada dos cartazes e das inscrições.

Parágrafo único - Vencido o prazo sem que seja sanad irregularidade, serão aplicadas multas semanais, conforme tab anexa a este Decreto.

Art.9º - A autoridade competente poderá requisitar fo policial para fazer cumprir o embargo de qualquer obra irregu Não paralisada, sem prejuízos da aplicação das penalid cabíveis.

Art.10 - O embargo não será suspenso com a apresentação projeto destinado a sanar a irregularidade.

Art.11 - O pagamento da multa não sana a infração legaliza qualquer obra.

Art.12 - O infrator é obrigado a comunicar a demolição obra irregular.

Art.13 - As penalidades previstas neste Decreto se aplicadas ao proprietário, ao possuidor do bem ou ao responsável qualquer título, pela infração.

Art.14 - Os profissionais e as empresas responsáveis execução de obra em situação irregular perante o DPHAP/MA, esta sujeitos a multas de 1 a 15 UFR renovaveis em caso de reincidênc

Art.15 - A fiscalização das irregularidades e aplica das penalidades previstas neste Decreto serão de competência Secretaria de Estado da Cultura, através do Departamento Patrimônio Histórico, Artístico e Paisagístico do Maranhão.

Art.16 - Considera-se reincidência, para efeito aplicação de multa, outra infração da mesma natureza, pela m pessoa, embora em obras diversas.

Art.17 - A multa será imposta pelo funcionário competente mediante auto lavrado pelo fiscal, que apenas verificará a f cometida, respondendo pela verificação.

Art.18 - Na imposição da multa e para graduá-la, ter-se em vista:

I - a maior ou menor gravidade da infração;

II - as suas circunstâncias;

III - a reincidência.

Art.19 - Imposta a multa, será o infrator convidado efetuar o recolhimento amigável, dentro de 03 (três) dias, fi os quais, será promovida a cobrança judicial.

Art.20 - Os valores resultantes da aplicação das mul previstas no art. 1º que alterou o art. 29, § 1º, incisos I, III, IV, V, VI e VII, serão recolhidos aos cofres da Secretaria Estado da Economia que repassará os recursos alocados para Secretaria de Estado da Cultura, a fim de que sejam aplicados preservação e divulgação do patrimônio histórico, artístico paisagístico do Maranhão.

Art.21 - As multas previstas neste Decreto serão aplica à autoridade responsável pelo imóvel, caso o bem seja propriedade do Estado.

Art.22 - Os atos atentatorios aos bens imóveis tomb pelo Departamento do Patrimônio Histórico, Artístico e Paisagíst da Secretaria de Estado da Cultura serão comunicados, pelo Dire do DPHAP/MA, à Procuradoria Geral da Justiça do Estado p apuração da responsabilidade civil e criminal dos responsaveis.

Art.23 - Este Decreto entra em vigor na data de publicação revogadas as disposições em contrário.

PALACIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUIS, DE MARÇO DE 1992, 171º DA INDEPENDENCIA E 104º DA REPÚBLIC

EDISON LOBÃO
Governador do Estado do Maranhão
ELIÉZER MOREIRA FILHO
Secretário de Estado Chefe da Casa Civil
do Governador do Estado
GASTÃO DIAS VIEIRA
Secretário de Estado Extraordinário de
Coordenação e Desenvolvimento
OSWALDO DOS SANTOS JACINTHO
Secretário de Estado da Economia
LÚCIA MARIA PACHECO DO NASCIMENTO DE CARVALHO
Secretária de Estado da Cultura

A N E X O

TABELA DE MULTAS

As multas previstas no Decreto nº 12.350 , de 26/03/92 serão aplicadas de acordo com a tabela abaixo:

Continuação

1. Área do Imóvel

1.1 - Pequeno Porte - edificação com área de até 60,00 m2;

1.2 - Médio Porte - edificação com área de 60,00 m2 até 200,00 m2;

1.3 - Grande Porte - edificação com área superior a 200,00 m2.

I - Execução de obras, em imóvel tombado, sem projeto aprovado pelo DPHAP/MA:

a) edificação de Pequeno Porte..... multa até 05 UFR;

b) edificação de Médio Porte..... multa até 20 UFR;

c) edificação de Grande Porte..... multa até 60 UFR;

II - Execução de obras, em imóvel tombado, em desacordo com o projeto aprovado pelo DPHAP/MA:

a) edificação de Pequeno Porte..... multa até 05 UFR;

b) edificação de Médio Porte..... multa até 20 UFR;

c) edificação de Grande Porte..... multa até 60 UFR;

III - imóvel tombado, em estado de arruinamento, sem a devida recuperação ou conservação:

a) edificação de Pequeno Porte..... multa até 10 UFR;

b) edificação de Médio Porte..... multa até 50 UFR;

c) edificação de Grande Porte..... multa até 100 UFR;

IV - demolição total ou parcial de imóvel tombado sem aprovação do DPHAP/MA:

a) edificação de Pequeno Porte..... multa até 30 UFR;

b) edificação de Médio Porte..... multa até 50 UFR;

c) edificação de Grande Porte..... multa até 100 UFR;

V - instalações de toldos, letreiros e placas e outros casos similares, em imóvel tombado e suas vizinhanças, sem aprovação do DPHAP/MA..... multa de 10 a 30 UFR;

VI - inscrições e fixação de cartazes políticos e promocionais, em imóvel tombado e suas vizinhanças:

a) imóvel com fachada revestida de azulejo antigo ..... multa de 20 UFR;

b) sobrados, moradas inteiras, meias-moradas, portas-e-janelas, casarões, bangalôs, etc construídos no século XIX até meados do século XX, com fachada em reboco..... multa de 15 UFR;

c) imóveis modernos e terrenos vazios nas áreas de tombamento..... multa de 05 UFR;

d) logradouros públicos, estátuas e monumentos..... multa de 15 UFR;

VII - depredação de espécimes e áreas paisagísticas, que comprometam ou modifiquem suas características vitais e formais..... multa de 10 a 100 UFR;

VIII - danificação, modificação, destruição parcial ou total de bem móvel tombado..... multa de 15 a 50 UFR.

1.4 - Os casos omissos na presente tabela serão resolvidos pelo Departamento de Patrimônio Histórico, Artístico e Paisagístico do Maranhão.

prot. 00534

CASA CIVIL DO GOVERNADOR

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso das suas atribuições legais,

R E S O L V E

Exonerar, a pedido, AGOSTINHO NOLETO SOARES do cargo de Secretário de Estado da Segurança Pública.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 27 DE MARÇO DE 1992, 171º DA INDEPENDÊNCIA E 104º DA REPÚBLICA.

EDISON LOBÃO
Governador do Estado do Maranhão
ELIÉZER MOREIRA FILHO
Secretário de Estado Chefe da Casa Civil
do Governador

prot. 00535

O GOVERNDOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso das suas atribuições legais,

R E S O L V E

Designar JORGE RACHID MUBARACK MALUF para responder pelo expediente da Secretário de Estado da Segurança Pública, até ulterior deliberação.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 27 DE MARÇO DE 1992, 171º DA INDEPENDÊNCIA E 104º DA REPÚBLIC.

EDISON LOBÃO
Governador do Estado do Maranhão
ELIÉZER MOREIRA FILHO
Secretário de Estado Chefe da Casa Civil
do Governador

prot. 535

RESENHA DE DISPOSIÇÃO DE FUNCIONÁRIO:

Foi colocado à disposição, por despacho do Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado Chefe da Casa Civil do GovernadoDecreto Estadual nº 11.929/91), o seguinte servidor:

MARIA DO AMPARO DE SOUSA MELO, Professor Nível 01, Classe Aefe rência III, Matrícula nº 828749, da Secretaria de Estado da cação, para o Grupo de Apoio às Comunidades Carentes-G.A.C.C., com ônus para o órgão de origem, Documento nº 001936/91-Casa Civigutorizado em 24/03/9Z.

São Luís, 25 de março de 1992
BERENICE LIMA MEDEIROS
Assessor da Casa Civil do Governador

prot.135

RESENHA Nº 004 DE 24 DE MARÇO DE 992
PORTARIA DE FÉRIAS ASSINADA PELO SECRETÁRIO DE ESTADO CHEFE DA CASA CIVIL DO GOVERNADOR.

PORTARIA Nº 025 DE 18.03.92 - Conceder a ABNADAB SILVEIRA LESub chefe da Casa Civil, matrícula nº 589242, 30 (trinta) dias de férias regulamentares, a partir de 16 de março a 14 de abril dano em curso, referente ao exercício de 1992.

BENEDITO DE CATÂNIA SOARES
Diretor da USA da Casa Civil do Governador, em Exercíci

prot. 106

Procuradoria Geral do Estado

Portaria nº 428/91, de 08 de outubro de 1991.

O PROCURADOR GERAL DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

Designar MARIA CRISTINA ASEVÊDO, Diretora da Unidad Setorial de Administração-USA, matrícula nº 590091, BENEDITO MALUF DA COSTA NUNES, Chefe da Seção de Material e Patrimônio, IVETE ALVES SERRA, Técnico em Contabilidade, matrícula nº 844894 e FLOR DE INA SILVA RODRIGUES, Agente Administrativo, matrícula nº 844183, pa , sob a presidência da primeira, e a vice-presidência do segundo, qui referenciados comporem a Comissão de Licitação que objetiva selecionar empresa para selecionar material de expediente, limpeza e material permanente para esta Procuradoria Geral.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS 08 DE OUTUBRO DE 1991.

JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF
Procurador-Geral do Estado

prot. 00498